AMMINISTRAZIONE
Piazza Roma 22
60121 Ancona / Italia

www.univpm.it

Conforme a Bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 approvato dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 365 del 16/09/2025 e modificato con delibera n. 148 del 1° aprile 2026

Disciplinare di gara

PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 71 DLGS. N. 71 DEL DLGS N. 36/2023 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UNA INFRASTRUTTURA INFORMATICA PER WORKLOAD DI GENERATIVE AI

PREMESSE **4**
1 .. PIATTAFORMA **5**
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) 5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE 6
1.3 IDENTIFICAZIONE 7
2 .. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI **7**
2.1 DOCUMENTI DI GARA 7
2.2 CHIARIMENTI 8
2.3 COMUNICAZIONI 8
3 .. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI **9**
3.1 DURATA 11
3.2 REVISIONE PREZZI 11
4 .. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE **12**
5 .. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE **13**
6 .. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA **15**
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 15
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 15
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 16
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI E RETI SOGGETTO CON QUALIFICAZIONE SOA CON RIFERIMENTO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI 16
7 .. AVVALIMENTO **17**
8 .. SUBAPPALTO **18**
9 .. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE **20**
10. GARANZIA PROVVISORIA **21**
11. SOPRALLUOGO **23**
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC **23**
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA **24**
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 25
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO **26**
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA **28**
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED EVENTUALE PROCURA 30
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE 31
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 32
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 32
15.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 33
16. OFFERTA TECNICA **35**
17. OFFERTA ECONOMICA **36**

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 37
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 37
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO 39
18.3 METODO DEL PUNTEGGIO TOTALE 40
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 40
20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 40
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 41
22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 42
23 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 42
24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 43
25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 45
26 CODICE DI COMPORTAMENTO 45
27 ACCESSO AGLI ATTI 46
28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 47
29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 47

PREMESSE

Stazione Appaltante
Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, piazza Roma n.22
tel. (+39) 071 2201 - indirizzo PEC: protocollo@pec.univpm.it - indirizzo Internet http://www.univpm.it

Ufficio di riferimento per la procedura aperta:
Direzione Generale
Area Servizi Tecnici
Servizio affidamento contratti di appalto sopra soglia

PEC: protocollo@pec.univpm.it

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 370 del 25/09/2026 e Determina del Dirigente dell'Area Servizi Tecnici n. 2736 del 30/09/2026 questa Amministrazione ha disposto di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 ("Codice Appalti" o "Codice"), per l'affidamento della fornitura, installazione, configurazione e messa in esercizio di una infrastruttura informatica per workload di generative AI.
Luogo di esecuzione Ancona.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 70, 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

La durata del procedimento prevista è pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando (salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice)

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. l'Università Politecnica delle Marche assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005, garantisce altresì l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e opera secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica

Luogo di esecuzione delle prestazioni
Il luogo di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto è Ancona, codice NUTS: ITI32.
CIG: BD37A83507
CUP: E77G23000130001

Responsabile Unico del Progetto e del Procedimento per la fase di affidamento: dott.ssa Michela Danti
indirizzo e-mail: m.danti@univpm.it tel. 0712202284

Ai sensi dell'art. 14, comma 18, del D.Lgs. 36/2023, pur trattandosi di appalto misto di forniture e servizi, la categoria principale risulta quella afferente alle forniture e, pertanto, l'appalto verrà aggiudicato secondo le disposizioni applicabili agli appalti di forniture, fermo restando che, per quanto disciplinato dallo stesso articolo, l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente documento.

1 PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement nella disponibilità dell'Università Politecnica delle Marche (di seguito per brevità solo "Piattaforma telematica" o "Piattaforma"), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, il cui accesso è consentito dall'apposito link https://e-procurement.univpm.it, presente sul «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» dell'Università Politecnica delle Marche.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle linee guida dell'AGID, nonché di tutto quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica con le proprie chiavi di accesso (Userid e Password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione sul predetto link https://e-procurement.univpm.it.

Ai fini della registrazione nella Piattaforma telematica ed anche ai sensi dell'art. 90 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Il presente disciplinare di gara, completo di allegati, cui si accede tramite la Piattaforma telematica, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Università Politecnica delle Marche, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in questione, comprese le condizioni del contratto che verrà concluso con l'aggiudicatario.

Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nelle "Norme Tecniche di utilizzo", presenti al suo interno, ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette "Norme Tecniche di utilizzo", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, gli operatori economici dovranno rivolgersi ai recapiti indicati nella sezione Help Desk della Piattaforma.

L'Università Politecnica delle Marche non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma telematica;

- utilizzo della Piattaforma telematica da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare ed a quanto previsto nel documento denominato "Norme Tecniche di utilizzo".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Università Politecnica delle Marche valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet della stazione appaltante (www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" – "Bandi di gara e contratti per le procedure avviate a partire dal 1.7.2025" – "Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure", nella sezione "Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici"), unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, Università Politecnica delle Marche, rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, l'Università Politecnica delle Marche procede alla riedizione della procedura.

L'Università Politecnica delle Marche si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. Fatte salve specifiche comunicazioni, la PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data e all'orario di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti tecnici indicati al precedente paragrafo, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni)

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
  iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk: assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 40031280 – Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

Ai sensi dell'art. 82 del Codice la documentazione di gara comprende:

a) Bando di gara;

b) presente Disciplinare di gara e relativi allegati di seguito elencati:

- b1 _ Modello Domanda di partecipazione e dichiarazione aggiuntive
- b2 _ Modello assolvimento marca da bollo
- b3 _ Modello Avvalimento: dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario
- b4 _ Modello Sopralluogo

- b5 _ Modello Dichiarazione di equivalenza tutela CCNL
- b6 _ Protocollo di legalità;
- b7 _ Dichiarazione informativa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR);
- b8 _ Dichiarazione trattamento dati personali;
- b9 _ Atto Nomina del Responsabile "esterno" del trattamento dei dati personali.

c) Progetto così costituito:
- EL. 01 _ RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
- EL. 02 _ CAPITOLATO SPECIALE APPALTO e relativo EL. 02 _ ALLEGATO 1_CAPITOLATO TECNICO;
- EL 03 _ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- EL 04 _ ELENCO PREZZI;
- EL 05 _ ANALISI DEI PREZZI;
- EL. 06 _ STIMA INCIDENZA MANODOPERA;
- EL.07 _ DUVRI;
- EL. 08 _ QTE;
- EL. 09 _ SCHEMA DI CONTRATTO.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale dell'Università Politecnica delle Marche, nella sezione "www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" – "Bandi di gara e contratti per le procedure avviate a partire dal 1.7.2025" – "Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure", nella sezione "Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici", al seguente link: https://e-procurement.univpm.it/gare/index.php

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti area "comunicazioni", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sull'apposita sezione PAD.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD. La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, né saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra L'università Politecnica delle Marche e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6- quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, l'Università Politecnica delle Marche provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo Pec o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto una fornitura integrata comprendente server GPU, infrastruttura Ethernet ad alte prestazioni, rete di management Out-of-Band, sistema NAS Scale-Out, licenze software, piattaforma di automazione, cablaggi, ottiche, servizi professionali, garanzia, assistenza e manutenzione.

La fornitura si intende completa e funzionante "chiavi in mano", comprensiva di ogni componente, accessorio, licenza, attività e onere necessario per il corretto funzionamento della soluzione, anche se non espressamente menzionato ma tecnicamente indispensabile.

L'appalto in oggetto è configurabile come appalto misto di Forniture (F) e Servizi (**S**), così suddivisibile:
Le prestazioni di cui al **cod. F** hanno ad oggetto la fornitura con posa in opera delle attrezzature nonché formazione del personale.
La prestazione di cui al **cod. S** ha ad oggetto il servizio di garanzia full risks per il periodo di 4 mesi.
Per un maggior dettaglio delle prestazioni oggetto del presente appalto ai rimanda al **EL.02_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**, **ALLEGATO 1_CAPITOLATO TECNICO** ed **EL.03_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**
Si specifica che ai sensi dell'articolo 14, comma 18, del Codice il contratto è aggiudicato secondo le disposizioni di un **appalto di forniture**, che ne costituisce l'oggetto principale.

L'appalto è costituito, ai sensi dell'Art. 58 D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., da un unico lotto al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace ed economicamente meno onerosa nell'allestimento della centrale di sterilizzazione.

Nello specifico:

La fornitura oggetto del presente appalto fa riferimento ad un opus unitario ed avente in oggetto la fornitura, l'installazione, la configurazione e la messa in esercizio di una nuova infrastruttura informatica on-premise destinata all'esecuzione di workload di Generative AI, composta da server GPU, networking Ethernet ad alte prestazioni, rete di management Out-of-Band, storage NAS Scale-Out e piattaforma software di automazione. La fornitura comprende tutti i componenti hardware e software, le licenze, le ottiche e i cablaggi necessari, nonché i servizi professionali di installazione, integrazione, configurazione e validazione descritti nel presente documento. Le forniture e la posa in opera di tutta quanta la strumentazione oggetto del presente appalto deve quindi essere effettuata sulla scorta di un consolidato modello organizzativo che si articola in una serie di attività e prestazioni tra di loro necessariamente connesse e consequenziali nel rispettivo espletamento connotandosi come prestazione necessariamente unitaria

sotto i diversi profili che la costituiscono, così da non rendere praticabile , a meno di costi gestionali, amministrativi, organizzativi e di coordinamento delle attività, qualsiasi suddivisione del lotto unico; le forniture delle attrezzature e la loro installazione devono, inoltre, essere espletate all'interno di un unicum finalizzato a garantire l'unitarietà nel completamento della fornitura, senza che una eventuale suddivisione dei lotti possa comportare ritardi nella esecuzione dell'appalto con forniture e pose in opere rese parzialmente creando così un danno all'interesse pubblico per impossibilità di mettere in funzione il sistema, invero il frazionamento comprometterebbe i tempi di esecuzione dell'appalto, richiederebbe la necessità di un surplus di attività di coordinamento, che dilazionerebbe la messa in esercizio dell'impianto arrecando danno all'interesse pubblico, ivi compreso la possibile perdita dei finanziamenti che assistono l'investimento.

Altro elemento per cui l'appalto in oggetto non è suddivisibile in lotti risiede nella necessità di garantire unitarietà tecnologica dell'allestimento da realizzare in modo tale da consentire la fornitura di attrezzature che garantiscano un ciclo di vita omogeneo per cui, risulta opportuno che anche il servizio di manutenzione venga gestito da un unico operatore economico.

L'amministrazione Committente ritiene, inoltre, di poter assicurare maggiore efficacia ed efficienza con una gestione unitaria della commessa poiché è richiesta un'elevata integrazione tra tempi entro cui dovrà esser eseguita la fornitura e quella della posa in opera, nonché costante coordinamento ed inscindibile coesione del gruppo di lavoro facente capo al fornitore.

Tale impostazione è finalizzata ad ottimizzare le procedure e le risorse e ad uniformare le prestazioni di allestimento della fornitura.

Nel caso di ipotetica suddivisione in lotti ciò potrebbe comportare l'interlocuzione con differenti strutture organizzative/gestionali da cui ne conseguirebbero diverse impostazioni gestionali per ciascun lotto, il che determinerebbe un notevole rischio di aumento della complessità sotto il profilo tecnico/amministrativo/contabile/gestionale della Commessa per la Stazione Appaltante, senza offrire un vantaggio in termini di economicità, efficacia ed efficienza in relazione al principio del risultato.

Si ritiene, pertanto, che la gara con lotto unico consenta un'economica, efficiente ed efficace gestione della commessa che invece verrebbe resa più difficile ed antieconomica in caso di suddivisione in lotti.

La decisione di non suddividere l'appalto di cui trattasi in diversi lotti, per le motivazioni sopra esposte, è coerente con il complessivo bilanciamento degli interessi coinvolti dal procedimento di appalto stesso e non va a nuocere il principio volto a garantire la più ampia concorrenzialità e partecipazione anche da parte di piccole e medie imprese, che deve in ogni caso essere mediato con la rilevanza della fornitura oggetto di affidamento e della conseguente necessità che i soggetti potenzialmente affidatari siano in possesso di requisiti minimi di qualificazione che ne assicurino la capacità ad eseguire concretamente e correttamente la prestazione in oggetto.

Tabella 1

Cod.	Descrizione servizi/beni	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
F	Fornitura e posa in opera attrezzature	**48820000-2: Server**	262 - Fabbricazione di computer e unità periferiche	P	**436.261,99 €**
S	Servizio di garanzia full risks per il periodo di 4 mesi	**72200000-7: Programmazione software e servizi di consulenza**	62 - Attività di programmazione, consulenza informatica e attività connesse	S	**6.701,26 €**
				A) Importo a base di gara	**442.963,25 €**
				B.1) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso *Cod. F*	**950,00 €**

B.2) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso *Cod. S*	**175,00 €**
A) + B.1) e B.2) Importo complessivo	**444.088,25 €**

Per il dettaglio circa il calcolo della base d'asta di appalto si rimanda:
a) Per le prestazioni di cui al Cod. F al **EL.03_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**
b) Per le prestazioni di cui al Cod. S al **EL.02_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.**

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Università Politecnica delle Marche ha stimato in:
a) Per le prestazioni di cui al Cod. F pari ad 1.638,66 € pari al 0,38% dell'importo della categoria F
b) Per le prestazioni di cui al Cod. S pari ad 3.035,76 € pari al 45,30% dell'importo della categoria S.

Per una disamina circa il calcolo dei costi della manodopera si rimanda integralmente al **EL.02_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.**

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'importo offerto dall'operatore economico (espresso sia per il Cod. F che per il Cod S. mediante **prezzo offerto**) è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dall'Università Politecnica delle Marche al netto dei costi della sicurezza.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL C011- Dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi di ricerca del Dipartimento DIISM dell'Università Politecnica delle Marche.

3.1 DURATA

Trattandosi di appalto misto, le prestazioni rientranti all'interno dei cod. F ed S (si veda tabella dedicata § 1) dovranno avvenire come segue.

La fornitura e posa in opera delle attrezzature di cui al Cod F come specificato al paragrafo 1.6 dell'elaborato **EL.02 _ CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** dovrà avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di avvio della fornitura sottoscritto dal DEC e dall'appaltatore.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità inerente alla fornitura, posa in opera delle attrezzature decorreranno i 4 mesi di garanzia full risk di cui al cod. S (si veda tabella dedicata § 1) come specificato al paragrafo 1.6 dell'elaborato **EL.02 _ CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** .

Sempre successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità l'operatore economico, nei 10 giorni successivi dovrà prevedere la formazione del personale comunicato da UNIVPM, come indicato **all'ALLEGATO 1_CAPITOLATO TECNICO.**

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni dell'appalto misto superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Le modalità di attuazione delle

clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del D.lgs. 36/2023 sono disciplinate dall'Allegato II.2-Bis del medesimo Codice e dall'art. 1.8 del capitolato speciale d'appalto **EL.02_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**.
Modifiche del contratto ex articolo 120, comma 1 lettera a) ed ex art.120, comma 9 (quinto d'obbligo) stimate nel **EL.08_QTE** pari ad euro **111.022,06**.

Tabella 2

Importo complessivo F+S (oneri sicurezza e costo manodopera inclusi)	**444.088,25 €**
Importo modifiche di cui agli artt. 60 e 120, c. 1, l.a) del D.Lgs 36/2023 (revisione prezzi)	**111.022,06 €**
Valore globale stimato	**555.110,31 €**

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Università Politecnica delle Marche accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **7 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel **PARAGRAFO 24**.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate (di cui agli artt. 94, comma 6 e 95, comma 2), può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- Protocollo di legalità: La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.
- Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale, di cui agli articoli 100 e 103 del Codice, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE); la Stazione Appaltante si riserva di chiedere all'operatore economico l'invio dei documenti a comprava attraverso la PAD.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Requisito valido sia per le prestazioni di cui al Cod. F che per le prestazioni di cui al Cod. S:

a) L'operatore economico deve aver realizzato un fatturato globale maturato nei migliori tre (3) anni degli ultimi cinque (2021-2022-2023-2024-2025) precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari ad € **800.000,00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge escluse**;

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci,[1] o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto

[1] Qualora il bilancio relativo all'annualità 2025 non sia ancora disponibile, potrà essere utilizzato, quale mezzo di prova, il bilancio previsionale con dichiarazione di conformità redatta ai sensi del DPR 445/2000;

Tale requisito è richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, in capo al concorrente, della capacità economico finanziaria proporzionata agli impegni da assumere in relazione alla prestazione in oggetto, evitando quindi di affidare l'appalto a operatori economici non in grado di evadere i suddetti impegni, nonché a dimostrazione della solidità dell'impresa, considerata la rilevanza strategica della commessa da affidare

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **PARAGRAFO 6.1. lett. a)** deve essere posseduto:
   - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
   - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **PARAGRAFO 6.2. lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI E RETI SOGGETTO CON QUALIFICAZIONE SOA CON RIFERIMENTO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **paragrafo 6.1. lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Per i requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui al PARAGRAFO 6.2

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al **PARAGRAFO 6** del presente disciplinare di gara e/o per migliorare la propria offerta tecnica.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'impresa ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dal **PARAGRAFO 5** e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui al **PARAGRAFO 6** oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ovvero nella dichiarazione di avvalimento utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa (es. marcatura temporale).

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **dieci giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dal presente paragrafo e dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Committenza a condizione che:

a. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice appalti;
c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'autorizzazione al subappalto, rilasciata dal Committente, non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile della qualità e della corretta esecuzione della fornitura con posa in opera e/o servizio.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Committenza almeno **venti giorni** prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice Appalti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Il periodo comunque necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o sospensione del termine stabilito per l'inizio e l'ultimazione del lavoro e/o servizio, né potrà essere adottato a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento, o maggiori compensi.

La Committenza provvede direttamente al pagamento dei subappaltatori nei casi di cui all'art. 119 c.11.

In caso di subappalto il subappaltatore è tenuto a presentare la documentazione INAIL e INPS, relativamente al personale impiegato, all'Appaltatore e al Committente.

Nella tabella seguente i limiti di subappaltabilità delle prestazioni:

Tabella 3

Cod./Cat.		Importo	QUALIFICA			Subappaltabile
			Categoria opere/ CPV		Prevalente o scorporabile (all. I.7 art. 40 c.2, n.9) Principale o secondaria	(si/no)
FORNITURA, POSA IN OPERA	F	437.211,99 € (costi sicurezza inclusi)	48820000-2 - Server	Requisiti art 100, c. 11	Oggetto principale Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria	SI (49,99%)
FORMAZIONE E SERVIZI DI GARANZIA ALL RISK	S	6.876,26 € (costi sicurezza inclusi)	72250000-2 Servizi di manutenzione e supporto di sistemi hardware/software	Requisiti art 100, c. 11	Oggetto secondario Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria	SI (49,99%)
TOT.		**442.325,46 €**				

Trattasi di appalto misto costituito dall'oggetto principale FORNITURE e da un oggetto secondario SERVIZI (garanzia full risk).

I rispettivi oggetti dell'appalto sono costituiti, entrambi, da un'unica categoria di prestazioni (fornitura con posa in opera delle attrezzature, per l'oggetto principale, e servizio di manutenzione full risk, per l'oggetto secondario), la quale risulta, pertanto, categoria principale e, di conseguenza, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, a prevalente esecuzione da parte dell'affidatario.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del Codice, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le lavorazioni, previa autorizzazione della stazione appaltante, solo qualora:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o prestazioni da eseguire;
- non sussistano a carico del soggetto indicato quale subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e sia iscritto nella white list della Prefettura territorialmente competente trattandosi di esecutore che interviene nella realizzazione dell'opera;
- all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Per tutto quanto qui non riportato si rimanda al Paragrafo contenuto nell'**EL.02_ CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.**

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al comma 1 dell'articolo 11 del Codice e all'allegato I.01, è il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (codice alfanumerico C011).

Il CCNL indicato appare il più idoneo per l'appalto in oggetto poiché maggiormente coerente con un'attività industriale di produzione assemblaggio e configurazione di server e apparecchiature informatiche.

In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art. 57 e 102 del D.Lgs. 36/2023 e dell'allegato II.3 al Codice si precisa quanto segue:

a) **Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione , di copia dell'ultimo **rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006** (Codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

b) Gli operatori economici che occupano un **numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, NON tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, devono presentare alla stazione appaltante **una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione **deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali nonché alla consigliera e al consigliere regionale di parità**. La mancata produzione della relazione determinerà l'applicazione delle **penali** di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 nella quota pari al 1xmille dell'importo contrattuale

c) Gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante **una relazione** che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla **legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione determinerà l'applicazione di **penali** di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 al Codice nella quota del 1xmille dell'importo contrattuale.

d) **Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto **la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** come previsto dall'art. 1 comma 2 dell'allegato II.3 al Codice.

e) Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

f) Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente si impegna, ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'Allegato II.3 del Codice altresì ad assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, e qualora ai fini dell'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali si rendesse necessario assumere nuovi dipendenti:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione femminile.

Si precisa che l'impegno del concorrente trova applicazione – ove ammessi – anche nei confronti delle consorziate esecutrici, del subappaltatore e dell'ausiliario.

N.B.:
Le dichiarazioni in oggetto dovranno essere selezionate all'interno dell'***Allegato "Domanda di partecipazione"*** ed allegate nella busta amministrativa, nella apposita riga dedicata

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria ex art. 53 comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a **€ 11.102,21 (undicimilacentodue/21 €)** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici.

Per il Pagamento con **PagoPA utilizzare il Portale dei Pagamenti dell'Università Politecnica della Marche** al seguente link https://www.univpm.it/Entra/Portale_dei_Pagamenti).

Per procedere tramite bonifico si indicano altresì il seguente conto corrente

- Per Privati e Imprese Conto UNICREDIT S.p.A. IT95P0200802626000000600882

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (**Università Politecnica delle Marche**);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per *180 giorni* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Università Politecnica delle Marche

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

b. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

c. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. **Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).**

d. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
   - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
   - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo NON è obbligatorio.

Il sopralluogo è effettuato nelle modalità indicate nell'allegato modello sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal 9 al 30 ottobre 2026.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata tramite la PAD alla Sezione dedicata e deve riportare il nominativo, la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data e ora sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Il pagamento è verificato mediante consultazione del servizio on line messo a disposizione da ANAC. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

A comprova dell'avvenuto pagamento i concorrenti allegano a sistema (nella busta documentazione tecnica) copia dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'orario ed il giorno indicati sulla Piattaforma, a pena di irricevibilità.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al **PARAGRAFO 1.1.**

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta può caricare file senza limiti di dimensione massima.
La PAD accetta esclusivamente file con i seguenti formati xml .docx .doc .xlsx .xls .pptx .ppt .pdf .rtf .csv .odt .ods .zip .rar .7z .jpeg .jpg .png .gif .p7m.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla PAD telematica secondo le modalità in precedenza specificate ed accedere con le proprie credenziali;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle buste digitali meglio specificate di seguito;
- avviare la compilazione dell'offerta telematica,
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e

gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
- predisporre le buste telematiche;
- modificare o confermare l'offerta;
- inviare l'offerta telematica.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che:
- prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti, anche ai fini della loro sottoscrizione, in formato PDF;
- la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione di conferma e invio offerta;
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la PAD non ne permette l'invio.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel presente disciplinare, anche per relationem, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'"***OFFERTA***" è composta da **tre buste**, denominate rispettivamente:

A- Documentazione amministrativa;

B- Offerta tecnica;

C- Offerta economica.

I plichi dovranno essere formati e presentati con le modalità indicate nelle "Norme tecniche di utilizzo" presenti nella Piattaforma telematica.

La compilazione e il caricamento (upload) delle buste possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente disciplinare di gara, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Università Politecnica delle Marche considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per ***180 giorni*** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Università Politecnica delle Marche entro il termine di gg 15, compresa estensione della garanzia prestata, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che: sono sanabili

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del **PARAGRAFO 13.1.**

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al **PARAGRAFO 9** del presente Disciplinare.
- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Università Politecnica delle Marche assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della

partecipazione alla gara, l'Università Politecnica delle Marche procede all'esclusione del concorrente dalla procedura

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Università Politecnica delle Marche può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine di 5 giorni a pena di esclusione.

L'Università Politecnica delle Marche può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine stabilito dalla stazione appaltante, in ogni caso non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nell'ambito della sezione "*Busta Amministrativa*" - nel rispetto di quanto previsto nel presente disciplinare di gara e nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale - **la documentazione di seguito riportata** utilizzando - ove previste - le specifiche righe presenti già a video:

Tabella 4

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA		
DOCUMENTAZIONE	**TIPOLOGIA DOCUMENTO**	**SEZIONE(riga)**
B) DISCIPLINARE DI GARA	**OBBLIGATORIO firmato digitalmente**	DISCIPLINARE DI GARA
b1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE di cui al **PARAGRAFO 15.1**	**OBBLIGATORIO firmato digitalmente**	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
b2) Modello assolvimento IMPOSTA DI BOLLO / F24 attestante il pagamento del bollo / documentazione attestante il pagamento del bollo attraverso il sistema @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate **N.B.: Si specifica che il numero identificativo della marca da bollo dovrà essere apposto nell'Allegato Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative**	**OBBLIGATORIO firmato digitalmente**	IMPOSTA DI BOLLO
b3) MODELLO AVVALIMENTO dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario	**Facoltativo - in caso compilare e da caricare in PAD firmato digitalmente**	AVVALIMENTO
DOCUMENTAZIONE AVVALIMENTO (inserire quanto richiesto al PARAGRAFO 15.4 + contratto di avvalimento solo in caso di avvalimento "partecipativo")	**Facoltativo - in caso compilare e firmare digitalmente**	DOCUMENTAZIONE AVVALIMENTO

b4) MODELLO SOPRALLUOGO - attestazione di avvenuto sopralluogo di cui al PARAGRAFO 11	**Facoltativo – da effettuare e caricare in PAD modello firmato digitalmente**	MODELLO SOPRALLUOGO
b6) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ da restituire compilato e firmato per accettazione	**OBBLIGATORIO**	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
b7) Dichiarazione informativa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR);	**OBBLIGATORIO** firmato digitalmente	DICHIARAZIONE INFORMATIVA
b8) Dichiarazione trattamento dati personali	**OBBLIGATORIO** firmato digitalmente	DICHIARAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
b9) Atto Nomina del Responsabile "esterno" del trattamento dei dati personali	**Facoltativo -** firmato digitalmente	NOMINA RESPONSABILE "ESTERNO" TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EL.02 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO da restituire firmato per presa visione e accettazione	**OBBLIGATORIO**	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ALLEGATO 1 – CAPITOLATO TECNICO da restituire firmato per presa visione e accettazione	**OBBLIGATORIO**	CAPITOLATO TECNICO
EL.07_DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA da restituire firmato per presa visione e accettazione	**OBBLIGATORIO**	DUVRI
EL.09_SCHEMA DI CONTRATTO da restituire firmato per presa visione e accettazione	**OBBLIGATORIO**	SCHEMA DI CONTRATTO
eDGUE di cui al **PARAGRAFO 15.2** disponibile su piattaforma in formato xml il file request.	**OBBLIGATORIO**	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
PROCURE	**Facoltativo -** in caso compilare e firmare digitalmente	EVENTUALI PROCURE
REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA PARAGRAFO 6.2	**OBBLIGATORIO**	COMPROVA REQUISITI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA
DICHIARAZIONE integrativa per gli operatori economici ammessi al CONCORDATO PREVENTIVO con continuità aziendale di cui all'art. 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 di cui al **PARAGRAFO 15.3**	**Facoltativo -** firmato digitalmente	CONCORDATO PREVENTIVO
CAUZIONE PROVVISORIA di cui al precedente **PARAGRAFO 10** firmata digitalmente	**OBBLIGATORIO**	CAUZIONE PROVVISORIA
copia PDF CERTIFICAZIONI richieste dall'art. 10 (garanzia provvisoria) per riduzione, non presenti nel FVOE;	**Facoltativo -** in caso da produrre copia di certificazioni in corso di validità	RIDUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA
DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI di cui al **PARAGRAFO 15.5**	**Facoltativo -** in caso produrre in PAD documenti richiesti per soggetti associati firmati digitalmente	DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla **SITUAZIONE DEL PERSONALE**, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti (*obbligatorio solo per operatori economici che occupano più di cinquanta dipendenti*)	**Facoltativo -** Obbligatorio per operatori economici con più di 50 dipendenti, firmato digitalmente	COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ULTERIORE	**Facoltativo e da restituire firmato digitalmente**	EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ULTERIORE

N.B.: La PAD presuppone la produzione obbligatoria di determinati documenti e/o certificazioni che devono essere prodotti indistintamente da tutti i concorrenti e per ciascun lotto a cui si partecipa. Altri documenti e/o certificazioni, invece, non sono stati classificati in PAD come "obbligatori" solo perché eventuali (es. documentazione per avvalimento deve essere prodotta solo nel caso in cui il concorrente intenda usare tale istituto etc..).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative".

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente **PARAGRAFO 13:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che
- costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 -quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 -quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' art icolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self -cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self -cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti

non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nel rispetto della disciplina vigente, la stazione appaltante ha predisposto e allegato al presente disciplinare, la "Request.xml" del Documento di gara unico europeo.

Essa rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del Documento di gara unico europeo.

La "Response xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato nei precedenti paragrafi.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

N.B.:
Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

- di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 372 del Codice della crisi di impresa;
- gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal Tribunale compente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- in caso di partecipazione in R.T. di non partecipare alla gara quale mandataria del raggruppamento e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale e ai sensi dell'articolo 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) Dichiarazione di avvalimento – utilizzando preferibilmente l'Allegato predisposto dalla Stazione Appaltante, che comprende anche il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

2) il contratto di avvalimento, anche misto;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale

15.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

In aggiunta a quanto previsto nei precedenti paragrafi, si riporta di seguito la documentazione aggiuntiva a carico dei soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante
  a. a quale operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. le categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]*:

a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ……. [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- **Che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ……. da ……**
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ……. da …….;

d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

e) *[**solo per i consorzi stabili**]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

- **Che è stato emesso il provvedimento …. (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data … da parte di ….;**

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, …… *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nella PAD la documentazione relativa all'offerta tecnica, firmata secondo le modalità di cui al precedente **PARAGRAFO 13** del presente disciplinare, a pena di inammissibilità dell'offerta e deve contenere i seguenti documenti:

Tabella 5

DOCUMENTAZIONE TECNICA	
DOCUMENTAZIONE	TIPOLOGIA DOCUMENTO
OFFERTA TECNICA	**OBBLIGATORIO –** da caricare in PAD firmato digitalmente
CERTIFICAZIONE PARITA' DI GENERE	**FACOLTATIVA -** da caricare in PAD firmato digitalmente per l'attribuzione del relativo punteggio premiale
PAGAMENTO **CONTRIBUTO ANAC** – di cui al precedente **PARAGRAFO 11**	**OBBLIGATORIO –** da caricare in PAD firmato digitalmente

RELAZIONE DI EQUIVALENZA DEI PRODOTTI OFFERTI Si specifica che, qualora l'OE offra prodotti equivalenti, è OBBLIGATORIO inserire in PAD una Dichiarazione di equivalenza dei prodotti offerti equivalenti a quelli indicati nel computo metrico	**FACOLTATIVA -** da caricare in PAD firmato digitalmente
In caso di avvalimento premiale, **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**	**FACOLTATIVO** - in caso di mancata produzione l'avvalimento premiale è vietato

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, caricare sulla piattaforma digitale, mediante inserimento nella busta digitale "B", denominata a sistema semplicemente "**busta tecnica**", i seguenti documenti obbligatori:

1. **PAGAMENTO CONTRIBUTO**

   Ai fini della verifica del pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'operatore economico inserisce l'attestazione di avvenuto pagamento, in Piattaforma nell'ambito della sezione "Busta tecnica" utilizzando la specifica riga presente a video.

N.B.:
L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
La Commissione si riserva di richiedere l'inoltro di eventuali schede tecniche/certificazioni.
Si precisa che nell'offerta tecnica non dovrà essere contenuta alcuna quantificazione economica di prezzo o di costo Costituisce **CAUSA DI ESCLUSIONE** l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica che deve essere presentata attraverso l'apposita funzione dedicata della Piattaforma telematica e caricata, a pena di esclusione, nell'apposita sezione della PAD. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente **PARAGRAFO 13** e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

Tabella 6

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA		
DOCUMENTAZIONE	**TIPOLOGIA DOCUMENTO**	**SEZIONE (riga)**
OFFERTA ECONOMICA presentata attraverso l'apposita funzione dedicata della Piattaforma telematica	**OBBLIGATORIO** e da restituire firmato digitalmente per accettazione	OFFERTA ECONOMICA
EVENTUALI GIUSTIFICAZIONI	**FACOLTATIVA -** da caricare in PAD firmato digitalmente	EVENTUALI GIUSTIFICAZIONI SULLA SOSTENIBILITA' DELL'OFFERTA
B5) DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE DI CUI ALL'ART.11, COMMA 4 , DEL CODICE	**FACOLTATIVA -** da caricare in PAD firmato digitalmente	DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA CCNL

- **OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione **la percentuale di ribasso unica offerta**, che l'operatore economico intenderà offrire. Verranno prese in considerazione fino a **due cifre decimali**; qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati al secondo decimale (es. 0,3456189 viene troncato in 0,34).
Dovranno inoltre essere indicati:

- **l'importo dei costi della sicurezza da rischio specifico aziendale**
- **l'importo dei costi della manodopera.**

- **DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE DI CUI ALL'ART.11, COMMA 4 , DEL CODICE.**

La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte che superano l'importo a base d'asta.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella 7

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	***70***
Offerta economica	***30***
TOTALE	**100**

La Stazione Appaltante si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità dell'intervento in oggetto oppure se nessuna delle offerte presentate soddisfi le esigenze della Stazione Appaltante.

Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del capitolato.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella 8

N.	Ambito	Criterio migliorativo / premiante	Modalità di attribuzione	Punteggio massimo
1	Server GPU – RAM	Configurazione del worker node con: - 512 GB di RAM (0 punti – requisito minimo); - 768 GB di RAM (7 punti); - 1 TB di RAM (10 punti).	Tabellare: punteggio attribuito in caso di possesso della caratteristica.	10 punti
2	Server GPU – Acceleratori	Fornitura di 4 GPU NVIDIA:	Tabellare: punteggio attribuito in caso di offerta conforme alla	20 punti

N.	Ambito	Criterio migliorativo / premiante	Modalità di attribuzione	Punteggio massimo
		- RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 96 GB (0 punti – requisito minimo); - H200 NVL PCIe. (20 punti) Il punteggio sarà assegnato con la modalità ON/OFF (assegnazione dell'interno punteggio in caso di riscontro positivo).	configurazione migliorativa.	
3	Server GPU – Storage interno	Incremento della dotazione di storage interno del server: • 3 unità NVMe Gen5 da 3,2 TB: 0 punti (Requisito minimo) • 4 unità NVMe Gen5 da 3,2 TB: 5 punti. Il punteggio sarà assegnato con la modalità ON/OFF (assegnazione dell'interno punteggio in caso di riscontro positivo).	Tabellare: punteggio attribuito in caso di incremento della dotazione interna.	5 punti
4	Storage NAS – Autotiering	Licenza software per la gestione del tiering automatico verticale, basato su policy e con movimentazione a caldo dei file tra differenti tipologie di disco. Il punteggio sarà assegnato con la modalità ON/OFF (assegnazione dell'interno punteggio in caso di riscontro positivo).	Tabellare: punteggio attribuito in caso di fornitura della licenza e della relativa funzionalità.	5 punti
5	Storage NAS – Replica remota	Licenza software per la replica asincrona verso un sistema storage analogo Scale-Out NAS tramite rete TCP/IP. Il punteggio sarà assegnato con la modalità ON/OFF (assegnazione dell'interno punteggio in caso di riscontro positivo).	Tabellare: punteggio attribuito in caso di fornitura della licenza e della relativa funzionalità.	10 punti
6	Certificazione della parità di genere	Il punteggio sarà assegnato con la modalità ON/OFF (assegnazione dell'interno punteggio in caso di riscontro positivo – attribuzione di punteggio pari a 0 in caso di non dimostrazione del criterio). Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente criterio il concorrente fornisce gli estremi della Certificazione in corso di validità.	Tabellare: punteggio attribuito in caso di possesso della certificazione. Comprova: Fornire copia/e conforme/i della/e certificazione/i UNI/PdR 125:2022.	2 punti

N.	Ambito	Criterio migliorativo / premiante	Modalità di attribuzione	Punteggio massimo
7	Assistenza e garanzia	Servizio assistenza e garanzia full risks di cui al cod. S del Capitolato prestato garantito per: - 4 mesi (0 punti – requisito minimo); - 36 mesi dal collaudo (9 punti); - 60 mesi dal collaudo (18 punti).	Tabellare: punteggio attribuito in caso di servizio prestato per il relativo periodo.	18 punti

*** Si specifica che il mancato rispetto degli impegni assunti dall'Aggiudicatario in sede di offerta tecnica prevederà l'applicazione delle penali previste contrattualmente.**

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **50/70** per il punteggio tecnico complessivo.

È d'uopo specificare che tutte le Certificazioni valide come comprova ed indicate nella Tabella sopra riportate in corso di validità soggette a scadenza nel corso della procedura di gara possono essere oggetto di soccorso istruttorio. Giova sottolineare che l'affidatario dell'appalto, in fase di esecuzione, avrà l'onere di rinnovare tutte le Certificazioni per le quali vi è stata attribuzione di punteggio premiale,
In caso di raggruppamento/consorzio si specifica quanto segue:
1) Il punteggio viene attribuito nel caso in cui almeno una delle imprese raggruppate in RTI possegga la Certificazione (che dovrà essere in corso di validità e caricata nella apposita sezione a sistema)
2) in caso di consorzio:
- se la Certificazione è posseduta dal Consorzio il punteggio verrà attribuito in base alla Certificazione posseduta;
- qualora il Consorzio non possieda la Certificazione, la medesima dovrà essere posseduta da tutti i consorziati facenti parte del Consorzio (che dovranno essere tutte in corso di validità e caricate nella apposita sezione a sistema di tutti i soggetti facenti parte del Consorzio).
I criteri indicati come Tabellari saranno valutati con punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Il punteggio massimo (30 punti) verrà attribuito all'impresa che avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo complessivo del servizio.

La valutazione dell'offerta economica, per un massimo di 30 punti, avverrà sulla base della formula non **lineare interdipendente:**

$Ci = (Ri/Rmax)^{\alpha}$

dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ri = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo, determinato come specificato nel seguito;
Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente;
α = 0,4 parametro che determina la concavità della curva di punteggio

L'offerta percentuale di ribasso deve limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tal caso, si terrà conto unicamente dei centesimi. I prezzi risultanti, decurtati della sopracitata percentuale di ribasso, verranno arrotondati, per difetto, al centesimo.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento.

18.3 METODO DEL PUNTEGGIO TOTALE

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi totali.
Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (PT) sommato al punteggio economico (PE):

$$\mathbf{P_{TOTi} = PT_{toti} + PE_i}$$

Dove:

- $\mathbf{P_{TOTi}}$ = punteggio del concorrente i-esimo
- $\mathbf{PT_{toti}}$ = somma dei punteggi tecnici del concorrente i-esimo
- $\mathbf{PE_i}$ = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. **3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione dedicata allo specifico appalto del sito dell'Università Politecnica delle Marche.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza della PAD in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute digitali per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

Il giorno e l'orario di svolgimento della prima sessione saranno comunicati ai concorrenti tramite PAD.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara, in modalità telematica, preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

L'Università Politecnica delle Marche ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Pertanto, si procederà, operando attraverso la PAD, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) presa d'atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza a sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal sistema;

b) sblocco delle offerte ricevute; si rammenta che la verifica della documentazione amministrativa avverrà successivamente a quella di valutazione delle offerte tecniche/economiche;

c) Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC;

Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica

Si procederà poi alla verifica di anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nella I seduta telematica, la commissione giudicatrice procede all' apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima o in successiva seduta, la commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'Università Politecnica delle Marche, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 5 giorni dalla suddetta richiesta.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al **PARAGRAFO 2.3**.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al **PARAGRAFO 2.3**.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel **PARAGRAFO 2.3**.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di Gara redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Se il numero delle offerte ammesse **è pari o superiore a tre**, la migliore offerta è considerata anormalmente bassa se la stessa presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

L'Università Politecnica delle Marche si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Il Responsabile di Fase ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente può allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo.

La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il *RUP* richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il *RUP* esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il *RUP* esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il *RUP*, all'esito delle valutazioni, formula la proposta di aggiudicazione nei confronti della prima migliore offerta non anomala.

23 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Redatta la graduatoria, durante la medesima seduta ovvero in successiva seduta, la Commissione proseguirà all'apertura della busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", procedendo in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a verificare la presenza dei documenti richiesti.

Successivamente la Commissione procederà, eventualmente in seduta riservata, a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente **PARAGRAFO 14**, se necessario.

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura ai sensi e nei limiti del **PARAGRAFO 14.**

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Università Politecnica delle Marche può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione

L'Università Politecnica delle Marche si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, qualora conveniente, idonea e congrua.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dall'Università Politecnica delle Marche e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al **PARAGRAFO 9**;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal **PARAGRAFO 9** e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, l'Università Politecnica delle Marche si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione.

In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, l'Università Politecnica delle Marche procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di *32 giorni* dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro *60 giorni* dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Università Politecnica delle Marche, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica (formato PDF signed) nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale D. Lgv. 82/2005, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice.

L'impresa è tenuta ad assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto.

L'impresa è altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori, nello svolgimento dell'attività del servizio, dovessero arrecare a beni o persone (ad es. dipendenti).

L'Impresa è altresì responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero incorrere ai propri dipendenti nello svolgimento dell'attività del servizio, o per cause ad essa inerenti

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall' originario aggiudicatario in sede di offerta alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

1. Garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del codice, previa verifica che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.
2. Nominativo e recapiti del Responsabile di commessa;
3. Riferimento preposto ex art. 18 D. Lgv. 81/2008 se pertinente e qualora non coincida con il responsabile di commessa;
4. Giustificativo di pagamento imposta di bollo virtuale previsto dall'art. 18 co. 10 codice (e allegato I.4) versata utilizzando il modello F24 versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE);
5. Estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
6. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ai sensi dell'art. 68 del codice, mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare all'Università Politecnica delle Marche:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62

e nel codice di comportamento di questa Università Politecnica delle Marche e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*, nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Università Politecnica delle Marche.

https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Statuto_regolamenti_normativa/Codice_di_comportamento_e_disciplinare

https://www.univpm.it/Entra/Amministrazione_trasparente_1/Disposizioni_generali/Piano_triennale_per_la_prevenzione_corruzione_trasparenza

https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Politiche_e_Strategie/Piano_integrato

27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

La disponibilità dei documenti è comunicata agli interessati mediante PAD

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata da Università Politecnica delle Marche.

La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante comunicazione via PAD.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo. L'accesso è consentito con modalità della PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

Trattandosi di procedura di gara con ricorso all'istituto dell'inversione procedimentale, si fa presente che la documentazione amministrativa dei soggetti diversi dal primo in graduatoria non sarà oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023, l'offerta dell'aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n. 36 del 2023 . Agli operatori economici collocati nei primi cinque posti in graduatoria sono inoltre rese reciprocamente disponibili le offerte dagli stessi presentate, oltre ai verbali di gare e agli atti sopradetti.
La documentazione ricompresa in tale regime di accesso è resa disponibile secondo gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023 e l'indirizzo espresso dal Comunicato del Presidente ANAC n. 10 del 6 maggio 2026 in materia di ostensione integrale. Restano ferme le disposizioni relative alla tutela dei segreti tecnici e commerciali e agli altri limiti all'accesso previsti dalla legge. L'accesso tramite piattaforma è riservato ai soggetti legittimati e non equivale alla pubblicazione indiscriminata dei documenti.
Gli operatori economici devono pertanto predisporre la documentazione inserendo soltanto dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per partecipare alla procedura, dimostrare i requisiti e formulare l'offerta, tenendo conto della loro conoscibilità da parte dei concorrenti legittimati all'accesso.
Le presenti indicazioni non autorizzano l'omissione o l'oscuramento dei dati richiesti dalla normativa o dalla documentazione di gara, né di informazioni comunque necessarie a comprovare quanto dichiarato.
Gli operatori economici sono tenuti a portare a conoscenza delle persone fisiche i cui dati vengono inseriti nella documentazione l'informativa sopra richiamata e il regime di accessibilità degli atti. Restano fermi gli obblighi dell'Università in qualità di titolare del trattamento.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Ancona.

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa parte della documentazione di gara.

Il Responsabile Fase di Affidamento

Dott.ssa Michela Danti

(*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)*

Firmato digitalmente da Michela Danti
Data: 05.10.2026 12:35:20 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE/00382520427